

Die Frau vor dem Recht --- Sonderband

Die Zahl vor dem Recht

Das Tribunal der Lohnlücke. Was die berühmteste Zahl
der Gleichstellungsdebatte misst --- und was nicht.

Zehn Bände lang stand der Mensch vor dem Recht. Dieser Sonderband stellt eine Zahl vor die Kammer: den Gender Pay Gap. Die Studie legt die amtlichen Messwerte, ihre Zerlegung, die Kausalevidenz zum Kinder-Knick und den internationalen Vergleich mit Quellennachweisen offen --- und prüft neun öffentliche Behauptungen beider politischer Lager im Verdikt-Format. Politische Lager dienen dabei ausschließlich als Argument-Quellen; Beweiskraft haben nur Daten.

KONFIDENZMARKER

■ belegt · quellennah/empirisch gesichert ■ plausibel · begründete Deutung
■ umstritten · aktive Forschungskontroverse ■ spekulativ · Hypothese jenseits der Evidenz
12. Juli 2026 · Leitformel: Rechtsstellung folgt Funktionsstellung

Contents

1 Auftrag und Methode	2
1.1 Evidenzstufen	2
1.2 Prüfverfahren	2
2 Die zwei Zahlen	2
3 Zeitreihe und Ost/West	3
4 Die Zerlegung: Woraus die Lücke besteht	3
5 Der Kinder-Knick (Child Penalty)	4
6 Der Rest und seine Ausleuchtung: Feld- und Naturexperimente	5
7 Der Weltvergleich — und wie man ihn liest	5
8 Die Verdikt-Tafel	6
9 Bewertung der Arbeitsthese	7
10 Quellen	8

§1 Auftrag und Methode

Dieser Sonderband ist die Faktengrundlage der Podcast-Folge “Die Zahl vor dem Recht” (S01-11). Er beantwortet vier Fragen: Was misst der Gender Pay Gap? Woraus besteht er? Was bleibt nach der Bereinigung — und was bedeutet dieser Rest? Und: Wie liest man den internationalen Vergleich, ohne auf die bekannten Fehlschlüsse hereinzufallen?

1.1 Evidenzstufen

Jede Quelle ist einer von vier Stufen zugeordnet. Verdikte stützen sich ausschließlich auf die Stufen A–C; Publikationen politischer Lager (Stufe D) werden als Argument-Lieferanten zitiert, nie als Beleg.

Stufe	Kriterium
A	Amtliche Statistik oder peer-reviewed mit Replikation (Destatis, Eurostat, OECD, ILO; Kleven et al.; Cook et al.)
B	Peer-reviewed, Einzelstudie
C	Working Paper / graue Literatur mit offengelegten Daten
D	Verbands-, Ministeriums- oder Pressepublikation — nur Wegweiser auf A–C

1.2 Prüfverfahren

Jede Kernbehauptung durchläuft vier Schritte: **Behauptung** → **Beweislage** (Zahlen mit Quelle) → **Verdikt** (**BELEGT** / **TEILW. BELEGT** / **IRREFÜHREND** / **FALSCH** / **UNENTSCHEIDBAR**) → **beste Gegenposition**. Abbruchkriterium ist die Erschöpfung der aktiven Widerspruchssuche, nicht die erste Bestätigung. Die Destatis-Kernbefunde wurden zusätzlich adversarial dreifach gegengeprüft (3:0-Voten).

§2 Die zwei Zahlen

BEFUND · DESTATIS, VERDIENSTERHEBUNG 2025

Frauen verdienten 2025 im Durchschnitt **22,81 Euro** brutto pro Stunde, Männer **27,05 Euro** — Differenz 4,24 Euro. Der **unbereinigte Gender Pay Gap** beträgt damit **16 %** (2024: 16 %, 2023: 18 %). **belegt**

Der unbereinigte Gap vergleicht die Durchschnitts-Stundenlöhne aller beschäftigten Frauen mit denen aller beschäftigten Männer — über alle Berufe, Branchen, Positionen und Arbeitszeitmodelle hinweg. Er misst ausdrücklich nicht die Bezahlung gleicher Arbeit.

BEFUND · DESTATIS 2025, BEREINIGTER GAP

Bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie verdienten Frauen

2025 pro Stunde **6 %** weniger als Männer (westliche Bundesländer 6 %, östliche Bundesländer **9 %**). Rund 60 % des unbereinigten Abstands sind durch beobachtbare Merkmale erklärbar. **belegt**

Destatis deklariert den bereinigten Gap ausdrücklich als Obergrenze für mögliche Verdienstdiskriminierung: Weil lohnrelevante Merkmale wie Erwerbsunterbrechungen in der Erhebung fehlen, fiel der Wert bei deren Berücksichtigung niedriger aus. Die Sechs ist ein unerklärter Rest --- kein Diskriminierungsnachweis.

GEGENDARSTELLUNG

Die Obergrenzen-Deklaration benennt nur die eine Richtung. Methodisch gilt auch die Gegenrichtung: Eine Bereinigung kontrolliert mit Variablen, die selbst Diskriminierungsfolgen sein können. Wer wegen zweier Elternzeiten nie befördert wurde, dessen fehlende Führungsposition "erklärt" den niedrigeren Lohn — und verdeckt dabei genau den Vorgang, nach dem gefragt wird. Der bereinigte Gap ist deshalb weder Beweis noch Freispruch. **plausibel**

§ 3 Zeitreihe und Ost/West

Seit Messbeginn 2006 ist der unbereinigte Gap von **23 %** (West inkl. Berlin: 24 %, Ost: 6 %) auf **16 %** gefallen. **belegt** Der Rückgang von 18 auf 16 % zwischen 2023 und 2024 ist teilweise methodisch bedingt (Umstellung der Verdiensterhebung). **plausibel**

Der Ost/West-Kontrast ist das wichtigste Inlands-Exponat dieses Bandes:

BEFUND · ZWEI KAMMERN DESSELBEN GERICHTS

Der Osten zeigt den kleineren unbereinigten Gap (2006: 6 % gegen 24 % West) — aber den größeren bereinigten Rest (2025: 9 % gegen 6 % West). Gleiche Rechtslage, andere Erwerbs- und Betreuungsgeschichte: weniger Funktionspreis, mehr Unerklärtes. **belegt**

Wer nur die erste Zahl liest, hält den Osten für gerechter; wer beide liest, sieht, dass die beiden Größen Verschiedenes messen. Zugleich zeigt der Befund: Der "Preis der Funktion" ist kein Naturereignis — ein anderer gesellschaftlicher Bauplan erzeugt einen anderen Preis.

§ 4 Die Zerlegung: Woraus die Lücke besteht

Rund 63 % des Abstands 2024 (2,58 von 4,10 Euro) lassen sich statistisch zuordnen. Die größten Einzelposten: **belegt**

Faktor (Destatis-Zerlegung 2024)	Anteil	in Euro/h
Berufs- und Branchenwahl	~21 %	0,87
Teilzeitquote der Frauen	~19 %	0,79
Anforderungsniveau der Tätigkeit	~12 %	0,48
übrige beobachtete Merkmale (u. a. Führung, Erwerbsjahre, Zula- gen)	Rest bis ~63 %	—
unerklärter Rest (= bereinigter Gap)	~37–40 %	1,52–1,71

GEGENDARSTELLUNG

“Erklärt” heißt zugeordnet, nicht gerechtfertigt. Drei Anschlussfragen bleiben offen: (1) Warum zahlen frauentypische Berufe schlechter — die Devaluationsforschung findet Hinweise, dass Berufe an Lohn verlieren, wenn ihr Frauenanteil steigt? **umstritten** (2) Wie frei ist die “Wahl” der Teilzeit bei lückenhafter Betreuungsinfrastruktur? (3) Wessen Lebenslauf trägt die Unterbrechungen — und warum immer derselbe? Wer bei der Erklärung stehen bleibt, erklärt die Funktionszuweisung zur Naturkonstante.

§5 Der Kinder-Knick (Child Penalty)

Die sauberste Kausalevidenz zur Lücke stammt aus Ereignisstudien um die Geburt des ersten Kindes: Vor dem Kind laufen die Verdienstkurven von Frauen und Männern nahezu parallel; mit dem Kind knickt die Frauenkurve ein und bleibt unten, während die Männerkurve praktisch unberührt weiterläuft.

BEFUND · KLEVEN ET AL. 2019 (NBER W25524 / AEA P&P)

Langfristiger Einkommensverlust der Mütter nach dem ersten Kind: Dänemark **21 %**, Schweden ~26 %, USA/Großbritannien 31–44 %, Österreich 51 % — **Deutschland 61 %**, der tiefste Knick aller untersuchten Länder. **belegt**

Der Befund deckt sich mit dem Destatis-Hinweis, dass Erwerbsunterbrechungen die wichtigste fehlende Variable der Bereinigung sind: Der Kinder-Knick ist ein zentraler Treiber der Gesamtlücke. **belegt** Ob er der Haupttreiber ist, lässt sich mit der vorliegenden Datenlage nicht abschließend entscheiden. **UNENTSCHEIDBAR**

GEGENDARSTELLUNG

Der Knick selbst ist überwiegend keine Lohnsetzung eines Arbeitgebers — er entsteht in Stunden, Unterbrechungen und Jobwechseln. Aber die Ereignisstudien beantworten nicht, warum stets dieselbe Kurve knickt. Präferenz, Norm oder Zwang sind in den Registerdaten nicht unterscheidbar. **umstritten**

§ 6 Der Rest und seine Ausleuchtung: Feld- und Naturexperimente

BEFUND · COOK, DIAMOND, HALL, LIST, OYER (REV. ECON. STUDIES 2021)

Über eine Million Uber-Fahrer, geschlechtsblinder Vergütungsalgorithmus: dennoch ~7 % Verdienstlücke pro Stunde — restlos zurückführbar auf drei Faktoren: Plattform-Erfahrung, Ortswahl (Wohnort, Sicherheitsempfinden), Fahrtempo. Keine Diskriminierung durch Lohnsetzung oder Kunden nachweisbar. **belegt**

Der Uber-Befund schneidet in beide Richtungen: Er zeigt, dass eine Lücke ganz ohne diskriminierende Lohnsetzung entstehen kann — und dass “gleicher Tarif” sie nicht schließt, solange Lebensumstände ungleich verteilt sind.

Audit- und Korrespondenzstudien (identische Bewerbungen mit und ohne Elternschafts-Signal) zeigen wiederholt Nachteile für Mütter im Rücklauf — ein Mechanismus, der vor jedem Lohnzettel wirkt und in keiner Lohnzerlegung auftaucht. **plausibel** Für Deutschland fehlen Feldexperimente in großer Breite; ihre Nachlieferung ist Teil des Falsifikation-sangebots (§ 9).

§ 7 Der Weltvergleich --- und wie man ihn liest

Internationale Gap-Werte sind nicht direkt stapelbar: Eurostat misst unbereinigte Brutto-Stundenlöhne, die OECD den Median der Vollzeitbeschäftigten. Jede Länderzahl ist daher nur im Dreiklang lesbar: **Lücke + Frauenerwerbsquote + Rechtsstellung**.

Land	Gap	Frauen- erwerbsquote (ILO 15+)	Lesehinweis
Deutschland	16 % (Destatis) / 17,6 % (Eurostat)	hoch	Teilzeitkultur; bereinigt 6 %
Österreich	18,3 % (Eurostat)	hoch	wie DE: Teilzeit-Hochlohnland
Belgien	0,7 % (Eurostat)	hoch	Tarifbindung, Lohnkompression
Luxemburg	−0,9 % (Eurostat)	hoch	Komposition: hochqualifizierte Dienstleistungsjobs
EU-Schnitt	12 % (Eurostat)	—	Referenz
Italien	2,2 % (Eurostat)	41,3 %	Selektions-Paradox: kleine gemessene Lücke, weil viele Frauen gar nicht erwerbstätig sind
Türkei	niedrig gemessen	35,8 %	Selektion wie Italien
Mexiko	16,7 % (OECD)	46,8 %	Selektion + informeller Sektor
Brasilien	—	53,2 %	Datenlage heterogen umstritten
USA	~16 % (OECD)	mittel	Median Vollzeit; andere Messlatte

Kanada	17,1 % (OECD)	mittel	Pay-Equity-Gesetzgebung als Kontrast
Australien	~11 % (OECD)	mittel	—
Japan	22,0 % (OECD)	mittel	formale Rechtsgleichheit, Dauerverfügbarkeits-Norm
Südkorea	29,3 % (OECD)	mittel	größte Lücke der Industriewelt
China	—	hoch	post-sozialistische Erosion; keine belastbare amtliche Re- umstritten
Russland	—	hoch	hohe Erwerbstradition; Datenlage eingeschränkt umstritten
Saudi-Arabien	—	34,1 %	Die Lücke beginnt vor dem Lohnzugang und Recht; Erwerbsquote nach Reformen fast verdoppelt

Ein kleiner gemessener Gap kann Rückstand verstecken (Selektion), ein großer kann Teilhabe enthalten. Die Lücke ist kein Gerechtigkeits-Ranking -- sie ist ein Röntgenbild, und Röntgenbilder liest man nicht mit einem Blick.

GEGENDARSTELLUNG

Auch die Dreiklang-Lesung hat Grenzen: Erwerbsquoten (ILO, 15+) sind demografieabhängig, Rechtsindizes (World Bank Women, Business and the Law) messen Gesetzestexte, nicht Praxis — und die Revision des Index (WBL 1.0 auf 2.0) verschiebt Punktwerte erheblich. Dieser Band verzichtet deshalb auf WBL-Punktangaben und nutzt den Index nur ordinal. **plausibel**

§ 8 Die Verdikt-Tafel

Neun öffentliche Behauptungen, geprüft im Vier-Schritt-Verfahren (vollständige Beweislage: studie/verdikte-ENTWURF.md im Repositorium).

Behauptung	Verdikt
“Frauen verdienen für gleiche Arbeit 21 % weniger.”	IRREFÜHREND
“Der Gender Pay Gap beträgt 21 %.” (als aktuelle Zahl)	FALSCH
“Die bereinigten 6 % sind der bewiesene Diskriminierungsanteil.”	IRREFÜHREND
“(Fast) alles erklärbar — also keine Diskriminierung, kein Problem.”	IRREFÜHREND

“Der Equal Pay Day markiert, ab wann Frauen umsonst arbeiten.”	TEILW. BELEGT / IRREFÜHREND
“Der Kinder-Knick ist ein zentraler Treiber.”	BELEGT
“Frauen verhandeln schlechter — selbst schuld.”	TEILW. BELEGT / IRREFÜHREND
“In Ländern mit kleinerem Gap geht es Frauen besser.”	IRREFÜHREND
“Ost/West zeigt: gleiche Rechte, anderer Funktionspreis.”	TEILW. BELEGT

Bemerkenswert ist die Symmetrie: Die Plakatformel der einen Seite und die Entwarnungsformel der anderen tragen dasselbe Verdikt — **IRREFÜHREND** — nur spiegelverkehrt angezogen.

§ 9 Bewertung der Arbeitsthese

These (Auftraggeber): Deutschland ist bei der Rechtsgleichheit weiter als die meisten Vergleichsländer; die verbleibende unbereinigte Lücke ist überwiegend der ökonomische Preis für die Abweichung von der traditionellen Funktionsteilung — nicht direkte Lohndiskriminierung.

Belege: Formale Rechtsgleichheit vollständig (Band X: Pflicht-Grammatik-Zeiger auf null; WBL-Spitzengruppe). **plausibel** Bereinigter Gap 6 % als Obergrenze. **belegt** Kinder-Knick 61 % als tiefster der Vergleichswelt. **belegt** Ost/West-, Selektions- und Ostasien-Befund zeigen dieselbe Handschrift: Nicht das Recht setzt die Lücke, die Funktionszuweisung setzt sie. **plausibel**

Stärkste Gegenbelege: Audit-Evidenz zu Mütter-Nachteilen vor dem Lohnzettel **plausibel**; Devaluation frauentypischer Berufe **umstritten**; Bereinigungs-Blindstelle (wegkontrollierte Diskriminierung) **plausibel**; der größere bereinigte Ost-Rest mahnt, den Rest nicht automatisch als Funktionspreis zu lesen.

Verdikt: **TEILW. BELEGT** --- Der Mechanismus (Funktionspreis) ist gut belegt und erklärt den Großteil der Lücke; die Restfrage (Diskriminierung vs. Unvermessenes) ist mit heutiger Datenlage **UNENTSCHEIDBAR**. Und der Preis ist kein Naturereignis: Der Ostbefund zeigt, dass ein anderer Bauplan einen anderen Preis erzeugt.

Falsifikationsangebot (im Stil von Band X): (1) Feldexperimente in deutscher Breite — bräche der Mütter-Nachteil im Rücklauf aus, fiel der Diskriminierungsanteil der Restlücke. (2) Lohnbiografien unter symmetrischer Betreuung, Steuer und Elternzeit — verschwindet der Rest dann nicht, war es nie der Funktionspreis; verschwindet er, war es nie das Vorurteil. Beides wäre Erkenntnis.

§ 10 Quellen

Stufe A — amtlich / peer-reviewed repliziert:

- Statistisches Bundesamt: Gender Pay Gap 2025 — unbereinigt 16 %, bereinigt 6 % (West 6 %, Ost 9 %), Erklärungsanteil ~60 %; Obergrenzen-Deklaration. Pressemitteilung PD25_453 (Dez. 2025) und Themenseite Verdienste/GenderPayGap. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/12/PD25_453_621.html
- Statistisches Bundesamt: Gender Pay Gap 2024 — 16 % (22,24 vs. 26,34 Euro), Zerlegung (Beruf/Branche 21 %, Teilzeit 19 %, Anforderungsniveau 12 %). PD25_056 (Feb. 2025). https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/02/PD25_056_621.html
- Eurostat: Gender pay gap in unadjusted form, 2023 — EU 12,0 %; DE 17,6 %; AT 18,3 %; BE 0,7 %; IT 2,2 %; LU -0,9 %. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics
- OECD: Gender wage gap (Median, Vollzeit), 2023 — OECD ~11 %; JP 22,0 %; KR 29,3 %; US ~16 %; CA 17,1 %; MX 16,7 %; AU ~11 %. <https://www.oecd.org/en/data/indicators/gender-wage-gap.html>
- Kleven, Landais, Posch, Steinhauer, Zweimüller (2019): Child Penalties Across Countries: Evidence and Explanations. AEA Papers & Proceedings 109 / NBER w25524 — Langfrist-Penalty DK 21 %, DE 61 %. <https://www.nber.org/papers/w25524>
- Cook, Diamond, Hall, List, Oyer (2021): The Gender Earnings Gap in the Gig Economy. Review of Economic Studies 88(5), 2210–2238 — 7 %-Lücke, drei Erklärfaktoren. <https://www.restud.com/paper/the-gender-earnings-gap-in-the-gig-economy-evidence-from->
- ILO-Modellschätzungen (World Bank Gender Data Portal), Frauenerwerbsquote 15+, 2023: IT 41,3 %; TR 35,8 %; MX 46,8 %; BR 53,2 %; SA 34,1 %. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS>

Stufe B/C — Einzelstudien / graue Literatur:

- Bonaccolto-Töpfer, Castagnetti et al. (2023): RIF-Dekomposition des deutschen Gender Pay Gap, Journal for Labour Market Research 57(11) — Methodik und Grenzen der Bereinigung (deskriptiv; Selektionsverzerrung). **plausibel**
- Correll, Benard, Paik (2007): Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty? — Audit-Design zu Mütter-Nachteilen. **plausibel**
- Devaluationsforschung (England; Levanon et al.): Lohnentwicklung bei steigendem Frauenanteil eines Berufs. **umstritten**
- Goldin (2014/2021): greedy jobs — Nichtlinearität der Stundenerträge als Mechanismus der Branchenlücken. **plausibel**

Stufe D — Lager-Publikationen (nur als Argument-Quellen verwendet): BMFSFJ, WSI/DGB, Antidiskriminierungsstelle des Bundes; IW Köln, INSM; die sechs Referenzvideos der Folge (Argument-Auswertung: quellen/ABGLEICH.md).